이슈와 논점 Issues and Perspectives

국회입법조사처 | 2026. 09. 28. | 제2535호

nars.go.kr 국회입법조사처

미국 관세정책의 판단 대상 확대와 국내 법제의 통상리스크

'강제노동 301조' 측면에서 본 한국의 대응 과제

최 정 윤

美 연방대법원의 「국제비상경제권한법(IEEPA)」 근거 상호관세 위법 판결(2026.2.20.) 이후 미국은 「무역법」 제301조·「무역확장법」 제232조를 적극 활용해 관세 부과 명분을 노동·산업정책·공급망·국가안보 전반으로 확대하고 있다. 이러한 정책 변화는 품목별 관세를 넘어 상대국의 국내 법제와 산업구조 자체를 타깃으로 삼고 있다는 점에서, 개별 조치에 따른 사후 대응뿐만 아니라 국내 법제의 선제적 공백 진단과 정책·입법 수립 단계에서 통상리스크를 점검하는 사전 관리체계 구축이 시급하다.

1. 미국 관세정책의 판단 대상 확대

최근 미국 관세정책의 주요한 변화는 관세율 자체보다 관세 부과의 근거와 판단 대상이 확대되고 있다는 점이다. 미국은 무역대표부(USTR)가 매년 발간하는 국별 무역장벽보고서(NTE)와 통상협의 등을 통해 비관세장벽·보조금·산업정책·노동·공급망 의제를 지속적으로 제기해 왔고, 2025년 트럼프 2기 상호관세 부과 논리에서도 보조금·규제·세제·환율·임금 억제 등을 비호혜적(Non-reciprocal) 무역관행의 판단 요소로 제시하였다.[1)]

2026년 2월 20일 美 연방대법원 판결에 따라 「국제비상경제권한법(IEEPA)」 상 대통령의 포괄적 관세 부과 권한이 제약된 이후 미국의 관세정책은 약화되기는커녕 제122조(국제수지 적자)·제301조(불공정 무역관행)·제232조(국가안보) 등 개별 통상법상 권한을 목적별로 조합하는 방식으로 정교화·재편되어 왔으며, 제301조는 산업구조와 국내 규제·제도체계까지 조사 대상으로 포섭하고 있다. 특히 강제노동으로 생산된 물품에 대한 수입 차단은 트럼프 1기 USMCA[2)], 바이든 행정부의 위구르강제노동방지법(UFLPA), 트럼프 2기의 상호무역협정(ART)과 제301조로 이어지며 역대 행정부와 의회에서 지속적으로 추진되어 온 초당적 정책 방향이라는 점에 주목할 필요가 있다.

「무역법」 제301조는 외국의 행위·정책·관행이 불합리하거나 차별적이고 미국 상거래를 부담 또는 제한하는 경우 관세 인상 등 대응 조치를 취할 수 있도록 하고 있다. 특히 '불합리한(unreasonable)' 행위는 반드시 미국의 국제법상 권리를 침해하거나 이에 위배되는 경우에 한정되지 않으며, 그 밖의 불공정·불공평(unfair and inequitable)하다고 평가되는 행위·정책·관행까지 포함될 수 있다. 또한 조치는 조사 대상이 된 상품에 한정되지 않아 국내 제도상의 취약점이 광범위한 수출품의 관세 부담으로 전환될 수 있다. 「무역확장법」 제232조 역시 국가안보의 판단 범위를 전통적인 국방 수요에서 국내 제조 기반과 핵심 공급망의 안정성까지 확장하는 방향으로 운용되고 있다.

이에 따라 미국의 관세정책은 상대국의 국내 법제, 산업정책, 공급망·투자구조까지 관세 판단 범위를 넓히며 상대국 제도 내부로 깊숙이 침투하고 있다. 실제로 미국은 자국 국경에서 강제노동 생산품을 배제하는 데서 출발해 무역협정을 통해 상대국의 제도 도입을 요구하고, 2026년에는 상대국의 제3국 수입 규제체계와 집행 수준까지 관세 조치와 연계하기에 이른 것이다.

특히 강제노동 301조는 한국산 제품의 생산방식이 아니라 제3국 강제노동 상품의 국내 유입 차단 여부를 문제 삼았다는 점에서 기존 품목 중심 관세와 성격이 다르다. 이에 본고에서는 지난 7월 부과된 강제노동 301조를 중심으로 미국의 관세 부과 기준과 주요국 수입규제 제도를 살펴보고, 한국의 규율 공백과 통상리스크 관리에 대한 대응 방안을 검토하고자 한다.

1) USTR, "2026 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers", Mar. 31, 2026; The White House, "Reciprocal Trade and Tariffs," Feb. 13, 2025; Executive Order 14257, Apr. 2, 2025.

2) 미국-멕시코-캐나다가 맺은 자유무역협정으로 NAFTA를 대체

NARS www.nars.go.kr

발행처 | 국회입법조사처 **발행인** | **이관후** 국회입법조사처장

저 자 | **최정윤** 경제산업조사실 산업자원농수산과 입법조사관
02-6788-4594 jychoi0719@assembly.go.kr

국회입법조사처 NATIONAL ASSEMBLY RESEARCH SERVICE

2. 강제노동 301조와 주요국 수입규제

1. 2026년 최종 조치와 한국의 관세율

미 무역대표부(USTR)는 2026년 3월 12일 한국을 포함한 60개 경제권을 대상으로 강제노동 생산품의 수입을 금지하고 이를 실효적으로 집행하는지에 관한 제301조 조사를 개시하였다. 6월 2일 조사보고서는 54개 경제권이 수입금지 제도를 도입·집행하지 못했고, 캐나다·에콰도르·EU·인도네시아·멕시코·파키스탄 등 6개 경제권은 제도를 보유했으나, 효과적으로 집행하지 못했다고 판단하였다. 한국은 전자에 포함되었다.[3] 동 조사에서 USTR이 문제 삼은 것은 특정 한국산 제품의 강제노동 연루 여부가 아니라 한국의 수입규제체계 자체였다. 공급망 투명성·실사·자발적 공시만으로는 충분하지 않고, 국경에서 강제노동 생산품의 반입을 실제로 배제할 수 있는 제도와 집행수단이 필요하다는 것이 조사 논리의 핵심이다.

7월 23일 최종 조치에서는 제도 도입, ART 상 도입·집행 약속 또는 부분적 수입규제의 존재가 관세율과 면제범위에 반영되었다. 한국·일본·스위스에는 12.5% net of MFN(MFN 세율이 12.5% 미만인 제품에는 MFN 세율을 포함해 최종 관세 부담이 12.5%가 되도록 조정하는 방식), EU·대만에는 10% net of MFN이 적용되었고, 다른 경제권에는 10% 또는 12.5% 추가 관세가 적용되었다. 301조 조사 당시 한국과 유사 상황이었던 대만의 경우, 제도와 통상대우의 연계를 잘 보여준다. 대만은 ART에서 수입금지 도입·집행을 약속한 점이 반영되어 10% net of MFN과 국가별 추가 면제를 적용받았지만, 한국은 12.5% net of MFN과 공통면제만 적용되었다.

표 1 강제노동 301조 최종 조치 관세율(232조 대상품목은 제외)

유형	해당 경제	최종 관세
① 강제노동 수입금지 제도 보유·조사 이후 도입	캐나다, 멕시코, 에콰도르, 인도네시아, 인도 등 (11개 경제권)	10% 추가 관세 (MFN + 10%)
② 상호무역협정(ART)에서 도입·집행 약속	아르헨티나, 방글라데시, 엘살바도르, 요르단, 말레이시아 (5개 경제권)	
③ 강제노동 제품에 부분적 수입금지 제도 운영	영국	
④ 제도 보유 (실효적 집행 미흡)	EU	
+ net-of-MFN 특별대우		
⑤ ART상 도입·집행 약속 + net-of- MFN 합의 반영	대만	MFN 〈 10% → 총 10% 관세 MFN ≥ 10% → 기존 MFN 관세
⑥ ART 또는 유사 통상합의에 따른 net-of-MFN 특별대우	**한국**·일본·스위스 (3개 경제권)	MFN 〈 12.5% → 총 12.5% 관세 MFN ≥ 12.5% → 기존 MFN 관세
⑦ 위와 같은 제도 도입·ART 약속 등 미인정	중국, 이스라엘, 노르웨이, 러시아, 사우디, 싱가포르, 베트남 등 (38개 경제권)	12.5% 추가 관세 (MFN + 12.5%)

※ 자료: Federal Register, July 28, 2026. 자료를 참고하여 저자 정리

2. 주요국 강제노동 수입규제 제도 비교

주요국 수입규제 사례를 보면 수입금지의 법적 근거뿐 아니라 조사기관, 증거 기준, 통관집행, 정보 인프라와 구제 절차가 결합되어 있다. 미국은 「관세법」 제307조와 UFLPA를 결합해 고위험 영역에 강력한 통관·집행을 실시하고, EU는 제품 기반 금지(강제노동 개입 시 EU 시장 출시·유통·역외 수출 금지)와 데이터베이스·기관 간 정보교환을 제도화하였다('27.12.14. 적용 예정). 대만은 ART 상 약속 후 기존 무역법과 부처 간 심사체계를 활용했고, 인도는 대외무역정책 체계 상의 하위 고시를 활용하였다.[4]

표 2 주요국 강제노동·수입규제의 핵심 설계

국가	강제노동 수입규제 법적·행정적 근거	특징
미국	「관세법」 §307 + CBP(WRO(인도보류) – Finding(확실한 증거 확보 후 공식 수입금지)) + UFLPA 반증가능 추정	강력한 통관집행·고위험 영역에 대한 추정
EU	Reg. (EU) 2024/3015, 집행위·회원국·세관 공조, DB	정보·기관 연계
대만	ART 약속 + 무역법 기반 부처 간 공동 심사	협정+행정 체계
캐나다	관세율표 9897.00.00(USMCA), C-35(강제노동 수입금지 법안) 추진 등	집행보완
인도	「대외무역법」 및 대외무역정책(FTP)에 근거한 대외무역총국(DGFT) 고시	신속한 행정 경로

※ 자료: USTR Report를 참고하여 저자 정리

USTR 보고서가 인용한 효과적인 집행 관련 8개 요소를 보면, ① 국제법에 기초한 강제노동 정의, ② 지정된 집행기관, ③ 공개 기업목록, ④ 특정 물품의 반증가능한 추정, ⑤ 명확한 증거 기준, ⑥ 구제 요건, ⑦ 제보·신고체계, ⑧ 투명성·정보공개 등이 있다.

3) USTR, "USTR Initiates 60 Section 301 Investigations Relating to Failures to Take Action on Forced Labor," Mar. 12, 2026; USTR, "Report in Section 301 Investigations", June 2, 2026.

4) Federal Register, "Notice of Actions in Section 301 Investigations: Forced Labor(91 FR 47318)", July 28, 2026; 전윤식·김세하, 「강제노동 관련 무역법 301조 조치 주요 내용과 평가」, 한국무역협회 『Trade Brief』 No.19, 2026.7.24.

따라서 한국의 취약성은 금지 조항의 유무만이 아니라 조사개시·대상선별·증거수집·통관조치·해제·구제까지 이어지는 집행 사슬의 공백에 있다. 미국의 집행사례를 보면 수입금지제도의 실효성은 명시적인 법적 금지 조항의 존재뿐 아니라 수입자가 공급망 전반을 추적하고 강제노동과의 연계 여부를 입증할 수 있는지에 좌우된다. 미 관세국경보호청(CBP)은 수입자에게 '합리적인 주의의무'를 요구하면서 공급업체 검증, 공급망 감사, 원재료 단계까지의 추적, 생산·거래기록의 보존과 제출 등을 강조하고 있다.[5] 이는 강제노동 수입규제의 집행체계를 검토할 경우 기업의 공급망 추적·증빙 부담과 행정기관의 검증·집행역량을 함께 고려해야 함을 시사한다.

3. 국내 법제 공백과 주요 쟁점 검토

1. 수입금지·판정·통관 절차의 공백

현행 국내법에서는 강제노동으로 생산되었다는 이유만으로 해당 제품의 수입을 제한하거나 금지하는 명시적 규정이 없다. 「관세법」 제234조는 수출입 금지 품목을 열거하지만 노동 관련 사유를 포함하지 않고 있고, 「대외무역법」 제11조는 조약·국제법상 의무 이행 등을 위한 일반적 수출입 제한금지 권한을 두고 있을 뿐 강제노동 생산품에 특화된 조사·통관 절차를 규정하지 않는다.[6] 다만 「대외무역법」 제11조 등 현행 규정의 활용 가능성과 범위는 별도 법률 검토가 필요하다.

표 3 미국의 평가 논리에 비추어 본 국내 법제 규율 현황과 공백

영역	현행 법제상 기반	주요 공백
금지근거	「대외무역법」 제11조의 일반적 수출입 제한 권한	강제노동 생산품에 대한 명시적 수입금지 근거 부재
정의·판정	「근로기준법」 제7조 상 강제근로 금지, ILO 제29호 협약	수입규제 목적의 강제노동·국가 주도 강제노동 판정기준 미정립
조사·사실확인	일반적 행정조사·자료 제출 요구 수단	강제노동 생산품에 특화된 조사 개시·해외 사실확인 절차 미비
통관조치	「관세법」 제237조 상 일반적 통관보류 제도	강제노동을 근거로 한 통관보류·반입배제·해제 절차 미비
입증자료	일반적 신고·자료제출 체계	공급망 추적·소명·증거기준 등 특화된 입증체계 미비
정보연계	관계기관별 통관·수입·기업 관련 정보관리 체계	고위험 기업·품목 DB, 제보 및 기관 간 정보공유·연계체계 미비
이의·구제	일반적 행정구제 체계	강제노동 판정에 특화된 소명·해제·구제절차 미비

※ 자료: USTR 보고서, CBP 가이드, 국내 법령 등을 참고해 저자 정리

국내에서 논의 중인 공급망 실사 및 강제노동[7] 관련 법안은 각각 기업·공급망에서 발생하는 인권·환경 위험에 대한 실사와 국내 강제근로 위반에 대한 제재 강화에 초점이 있어, 제3국 강제노동 생산품의 수입금지와 실효적 집행을 요구한 제301조 조사(국경조치)에 대한 직접적인 대응 수단으로 보기에는 한계가 있다.

2. 공급망 실사와 통관집행·기업부담

공급망 실사와 수입금지는 구별할 필요가 있다. USTR은 '수입금지' 조치를 투명성·실사 의무나 자발적 공시를 넘어 극미량의 강제노동 투입물이 포함된 물품까지 국경에서 실제 배제할 수 있는 효과가 있어야 한다고 보고 있다. 영국도 「현대노예법」상의 투명성 의무만으로는 포괄적 수입금지로 인정되지 않았지만, 정부조달과 특정 에너지 분야의 실제 배제 조치는 부분적 규제로 판단되었다.[8] 강제노동 수입규제는 해외의 생산·제조·채굴 과정에 대한 사실 판단을 전제로 하므로 집행 난도가 높은 편이다. 협력국·국제기구 정보를 어느 범위까지 원용할지, 국내 기관이 독자 판단을 할지, 수입자에게 어느 정도의 추적·소명을 요구할지가 관건이다. 특히 배터리·태양광·알루미늄·섬유 등 중국산 중간재 의존도가 높은 분야는 공급선 전환과 증빙 체계 구축 비용이 상대적으로 클 수 있어, 기업 규모·품목 위험도·추적 가능성을 반영한 단계적 접근과 정보지원이 필요하다.

3. 국제규범과의 정합성 및 제도 도입의 판단요소

국제통상규범과의 정합성도 별도 검토가 필요하다. 강제노동 생산품 수입금지는 GATT 제11조 제1항의 수입금지·수량제한 금지 원칙과 충돌할 수 있고, 제20조(e)는 교도소노동 생산품을 명시하고 있으나 강제노동 생산품 일반을 직접 포괄하지 않으므로, 제20조(a)의 공중도덕(public morals) 보호를 위해 필요한 조치로 정당화될 수 있는지와 두문(chapeau)상의 자의적·부당한 차별 및 위장된 무역제한 금지 요건을 충족하는지'를 검토할 필요가 있다. 한국은 국제노동기구(ILO) 제29호 강제노동 협약에 대해서는 비준·발효했으나, 제105호 강제노동 폐지협약은 2026년 9월 현재 미비준 상태이므로,[9] 국내 노동규범과 국제

5) U.S. Customs and Border Protection, 「CBP Forced Labor Enforcement Operational Guidance for Importers」, CBP Publication No. 5560-0526 (2026), pp. 5, 46-54.

6) 「관세법」 제234조; 「대외무역법」 제11조; 「수출입공고」(산업통상부 고시). 강제노동 생산품을 수입금지 사유로 규정 및 별도 조사·통관보류 절차는 현행법에 명시되어 있지 않음

7) 국내 수산업 현장의 강제노동 제재 및 관련 수산물·수산가공품의 유통·판매·수출 등을 제한하는 '수산분야 강제노동 금지 6법' 발의(서삼석 의원 대표발의, '26.7.15.)

8) USTR, "Report in Section 301 Investigations", June 2, 2026.

9) GATT 1994 Art. XI:1; Art. XX(a), (e); ILO Convention No. 29; ILO NORMLEX, Ratifications for Republic of Korea and Conventions Not Ratified by Republic of Korea(as of Sep. 2026)

규범 간의 정합성도 함께 검토할 필요가 있다. 따라서 현 단계에서는 강제노동 수입금지제도 도입을 전제하기보다는 미국의 평가 논리에 비추어 현행 국내법에서 무엇이 규율되지 않고 집행수단이 어디에서 단절되는지를 진단하는 것이 우선적이다. 향후 도입 여부는 이해관계자 의견, 해외 생산과정의 사실확인 및 조사·판정 가능성, 행정기관의 권한·비용, 기업의 공급망 추적 부담, 국제사회 논의와 국제통상규범 등을 종합하여 판단할 필요가 있다.

4. 통상리스크 대응을 위한 제도적 과제

1. 제도 도입 여부와 가능한 정책 경로

제도 도입 필요성이 인정되는 경우에는 우선 ①「대외무역법」 제11조 하위규범 및 부처간 심사체계를 활용하는 현행법·행정 경로, ②「관세법」상 조사·통관보류·소명 등 별도 절차조항 또는 단행법을 검토하는 입법 경로, ③ 한미 통상협의 또는 한미FTA 공동위원회 등 기존 양자 협의체를 활용하여 국내 제도 검토·이행과 연계하는 경로 등을 다각도로 검토해볼 수 있다.

표 4 제도 도입 검토 시 가능한 정책 경로

경로	가능한 방식	주요 검토 사항
행정	「대외무역법」 §11·하위규범, 부처 간 심사	신속성, 법률유보·위임범위, HS·세관권한 한계
입법	「관세법」상 수입금지 근거·통관절차 신설 또는 단행법	법적 안정성, 입법기간·역외사실
양자 통상협의	한미 통상협의·한미 FTA 공동위원회 등을 통한 국내 이행 연계	조치 완화 논거, 합의 법적 성격, 이행근거·실제 집행
공통 고려사항	이해관계자 의견수렴, 통상편익과 행정·산업적 수용성, 및 국제규범(WTO·ILO) 정합성, 국제사회 논의 등	

※ 자료: 저자 정리

국내 제도 도입이 실제로 이루어지는 경우에는 이를 미국 측과의 협의에서 활용할 여지도 있다. 최종 조치에서 제도 도입과 ART상 약속이 관세율과 면제범위에 반영되었고, 미국「무역법」 제307조(19 U.S.C. §2417)는 대상 행위·정책·관행의 변화 등에 따라 제301조 조치를 수정·종료할 수 있도록 한다.[10] 다만 이는 입법의 목적이라기보다 제도 도입이 이루어진 경우 활용 가능한 통상협상의 부수적 수단으로 보는 것이 적절하다.

10) 19 U.S.C. §2417(a) (Trade Act of 1974, Section 307)

2. 과잉생산 301조·232조로 확장되는 통상리스크

강제노동 301조가 국내 수입규제체계의 통상리스크화를 보여준다면, 과잉생산 301조와 국가안보 232조는 산업정책과 공급망·투자구조가 미국 관세정책의 판단 요소로 확대되고 있음을 보여준다. USTR은 2026년 3월 11일 한국·중국·EU·일본 등 16개 경제권을 대상으로 제조업의 구조적 과잉생산에 관한 제301조 조사를 개시(현재 진행 중)하고, 무역흑자·유휴 생산능력·보조금·정책금융·시장접근 장벽 등을 관련 요인으로 제시하였다.[11] 한국은 업종별 생산능력·가동률·수요·감산 실적과 정부 지원 목적·방식을 정량적으로 축적해 산업지원과 구조적 과잉생산 간의 연계 여부를 객관적으로 입증할 필요가 있다. 제232조 역시 미국 내 제조 기반과 핵심 공급망의 안정성을 국가안보와 연계하고 있으며, 최근 반도체·폴리실리콘 사례에서 보듯이 대미 투자·생산 여부와 해당 수입품의 최종 용도가 관세 감면·예외를 결정하는 주요 기준으로 활용되고 있다.[12]

3. 정부의 통상리스크 관리에 대한 국회 점검 강화

미국의 통상정책은 강제노동·인권, 원산지·공급망 투명성 등 비관세 규범이 관세·시장접근 조건과 연계되는 경향이 강화되고 있다.[13] 정부는 미국이 NTE·301조·232조 등에서 반복적으로 제기하는 쟁점들을 상시 모니터링하고, 주요 산업별로 국내 법제·산업지원·공급망 구조의 통상노출도를 사전 점검할 필요가 있다. 아울러 법·제도적 공백, 산업별 생산능력과 정부 지원, HS 코드별 실효 관세 부담, 대미 투자·공급망 기여도, 협상 논리를 체계적으로 축적할 필요가 있다. 국회도 정부가 이러한 위험을 사전에 식별하고 정교한 대응자료를 축적하고 있는지, 제도 도입 시 예상되는 통상 측면의 편익과 산업·행정비용을 종합 검토하고 있는지를 점검할 필요가 있다. 이는 관세리스크가 개별 상품을 넘어 국내 법제·산업정책·공급망 전반으로 확대되는 상황에서 요구되는 통상리스크 관리의 기반이 될 수 있다.

「이슈와 논점」은 국회의원의 입법활동을 지원하기 위해 최신 국내외 동향 및 현안에 대해 수시로 발간하는 보고서입니다.

11) USTR, "USTR Initiates Section 301 Investigations Relating to Structural Excess Capacity and Production in Manufacturing Sectors," Mar. 11, 2026.

12) The White House, "Adjusting Imports of Semiconductors, Semi-conductor Manufacturing Equipment, and Their Derivative Products into the United States," Jan. 14, 2026; The White House "Adjusting Imports of Polysilicon and its Derivatives into the United States," Aug. 6, 2026.

13) 김경숙·홍건식,「트럼프 2기 관세 정책의 상시화·장기화: 미 강제노동 관세(301조) 조치의 본질과 한국에 주는 시사점」, 국가안보전략연구원(INSS),『이슈브리프』 제880호, 2026.8.11.

07233 서울시 영등포구 의사당대로 1 국회입법조사처
Tel. 02-6788-4510
발간등록번호 31-9735055-002283-14
ISSN 2005-744X